

주의 요구

1. 제 목 : 특별채권 관련 회생계획안 동의 및 담보권 실행
업무 불철저
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제23조 제4호에 따라 기업개선 채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리(기업채권 인수 기업에 대한 경영 진단 및 정상화지원 자문 포함) 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「특별채권관리업무규정」 제11조 제1항에 따르면 법원의 조사 보고서상 채무기업의 계속기업가치가 청산가치보다 크고, 현재가치 환산액이 회수예상가액 이상인 경우 등에 동의⁴²⁾함을 원칙으로 하고 있고

「특별채권관리업무세칙」 제5조 제2항에 따르면 회생계획의 연체 이자율은 같은 조 제1항의 개시후이자율에 최대 3%(이하 “연체가산이자율”이라 한다)를 더한 이자율⁴³⁾로 하도록 되어 있으며,

42) 아래의 경우에 해당되는 경우 이외에는 동의

1. 담보로 제공된 부동산의 처분, 대위변제 등으로 1년 이내에 채권전액 회수가 확실시 되는 경우
2. 채무기업이 채무의 면탈, 이자감면, 채무변제의 유예 등을 목적으로 회생절차를 악용하는 것으로 인정되는 경우
3. 조사보고서상의 조사기준일 직전연도를 기준으로 과거 5년간 연속적자인 기업체

실무적으로 관련자 등과 사전에 협의를 거친 회생계획안에 대하여 동의 또는 부동의 하는 방식으로 의결권을 행사하고 있다.

한편, 「특별채권관리업무규정」 제21조에 따르면 채무관계자의 담보 물건에 대하여 담보권을 실행하는 경우 세부절차 및 방법에 관하여는 「인수채권정리업무규정」 등을 준용하도록 되어 있고

「인수채권정리업무규정」 제110조에 따르면 이 규정에서 정하지 아니한 사항 등에 대하여는 「수탁채권정리업무요강」 및 인수채권 관련 규정을 준용하되 인수채권 정리 업무의 성질과 내용을 감안하여 해석·적용하도록 되어 있다.

또한, 「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항에 따르면 매각기일 통지서를 접수하였을 때에는 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상, 임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립한다고 되어 있고

「수탁채권정리업무요강」 제59조 제1항에 따르면 매각기일 후에는 지체 없이 매각결과를 보고하도록 되어 있다.

따라서, 회생계획안에 대한 사전 협의 시 회생계획안의 연체이자율이 개시후이자율에 3%를 초과하지 않도록 의견을 제시하고

특별채권 관련 담보 물건에 대하여 담보권을 실행하는 경우 최저 매각가격, 선순위 채권 및 매입가격 등을 종합적으로 검토하여 손익을 사전에 예측하고 정당한 회수 및 수익을 제고할 수 있도록 매각기일대책 수립 및 경매 매각결과 보고 등 경매 진행 관리를 철저히 하여야 한다.

43) 회생계획 검토시 기업별로 개시후이자율, 연체이자율이 상이하고 일정지침이 없어 이를 보완하고, 높은 연체이자율 발생을 방지하고자 2021년 9월 마련

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 회생계획 연체이자율 적용 불철저

그런데 감사대상기간 중 의결권을 행사한 회생계획안을 점검한 결과

채무자 △△△(차주번호 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆-◆◆◆◆)의 경우 회생계획안상 개시후이자율은 연 ■.00%로 하고, 변제 미이행 시 발생하는 연체이자율은 개시후이자율에 연 ■.00%의 연체가산이자율을 더한 연 ■.00%로 정한(2025. 3. 6.) 것으로 확인되었다.

또한 채무자 ○○○○(차주번호 ◆◆◆◆ ○○○○-○○)의 경우 회생계획안상 개시후이자율은 연 ♣.00%로 하고, 변제 미이행 시 발생하는 연체이자율은 개시후이자율에 연 ♠.00%의 연체가산이자율을 더한 연 ♠♠.00%로 정하는(2024. 5. 16.) 등

[표 21]과 같이 개시후이자율에 3%를 초과하여 연체이자율이 적용된 사례 15건이 확인되었다.

[표 21] 연체가산이자율 3% 초과 회생계획안 현황

구분	차주명	매각기관	관리번호	의결권 행사일 (승인일)	연체 이자율(A)	개시 후 이자율(B)	연체가산 이자율 (A-B)
합 계: 총 15건							
1	“기재 생략”						
2							
3							
4							
5							
6							

구분	차주명	매각기관	관리번호	의결권 행사일 (승인일)	연체 이자율(A)	개시후 이자율(B)	연체가산 이자율 (A-B)
7	“기재 생략”						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(2) 경매 매각기일대책 수립 및 매각결과 보고 불철저

한편, 특별채권 관련 담보권 실행 업무 실태를 점검⁴⁴⁾한 결과

채무자 ◇◇◇ 채권(차주번호 ①①①①①①①①①①① ◇◇◇◇-◇) 관련 경매사건(○○○○○ ○○○○ □□□□타경□□□□)의 경우 2025. 4. 21.(10:00)이 매각기일이었음에도 매각기일 당일 17:20에 기안하여 매각기일대책을 수립하는 등

[표 22]와 같이 매각기일(시간)보다 늦게 매각기일대책을 수립한 사례 4건이 확인되었다.

44) 감사대상기간 중 매각기일 속하는 102건에 대하여 점검

[표 22] 매각기일대책 수립 현황

구분	차주명	매각기관	관리번호	경매사건	매각기일 (시간)	대책 수립일 (기안시간)
합 계: 총 4건						
1	“기재 생략”					
2						
3						
4						

또한, 채무자 ○○○○○ 채권(차주번호 □□□□ ☆☆☆☆-☆☆) 관련 경매 사건(□□□□ □□□□타경□□□□)의 경우 2024. 4. 1.이 매각기일이었음에도 이로부터 79일이 경과한 2024. 6. 19. 에 해당 경매 매각결과를 보고하는 등

[표 23] 및 [별표 3] “경매 매각결과 보고 지연 명세”와 같이 매각결과 보고를 지연한 사례 22건⁴⁵⁾이 확인되었다.

[표 23] 경매 매각결과 보고 지연 현황

지연일수	합 계	8일 ~ 10일	11일 ~ 50일	51일 초과
건 수	22	11	10	1

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 특별채권에 대한 회생계획안 동의 및 담보권 실행 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

45) 매각기일 결과 보고를 실시한 102회 중에서 결과 보고를 8일 이상 지연한 사례

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 회생계획안에 대해 의결권을 행사하는 경우 회생계획안의 연체이자율이 개시후이자율에 3%를 초과하지 않도록 하고, 경매 매각기일대책 수립 및 매각결과 보고 등 관련 업무를 철저히 하며, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 3]

경매 매각결과 보고 지연 명세

구 분	차주명	매각기관	관리번호	경매사건	매각 기일(A)	결과 보고일(B)	지연일 (B-A)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

“기재 생략”